

Prozesse gegen Flüchtlingshelfer

Der Tagesspiegel

Dienstag 24. Januar 2023

Copyright 2023 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte vorbehalten



Section: ; S. 32

Length: 606 words

Body

Die Zurückweisung der Anklage gegen Sarah Mardini und 23 weitere internationale Menschenrechtsaktivist:innen ist kein Grund zur Entwarnung. Nicht nur werden die Ermittlungen in diesem kafkaesk anmutenden Verfahren fortgesetzt. Zwei griechische Beschuldigte müssen sich auch weiterhin vor Gericht verantworten. Darüber hinaus ermittelt die Polizei auf Lesbos gegen 33 Freiwillige von Hilfsorganisationen. Und kürzlich erfuhr die Öffentlichkeit von dem Strafverfahren gegen den Menschenrechtsanwalt Panayote Dimitras der Organisation Greek Helsinki Monitor wegen seiner beruflichen Aktivitäten für Schutzsuchende. Zentrale Ziele haben die griechischen Behörden ohnehin bereits erreicht: die Einschüchterung und Delegitimierung von Menschen, die an Europas Außengrenzen Geflüchtete davor schützen, wie Vogelfreie behandelt, misshandelt und ohne Asylverfahren auf dem offenen Meer ausgesetzt zu werden. Solange die EU schweigt, werden Freiwillige, Anwält:innen und Journalist:innen weiter im Fadenkreuz der Ermittlungsbehörden bleiben.

Seenotrettung ist ein ethisches Dilemma zwischen dem Imperativ, Menschenleben zu retten, und der Gefahr von Instrumentalisierung durch Schlepper, Grenzschutz und Zielländer. Den meisten Aktivisten ist schmerzlich bewusst, dass sie ungewollt zur Aufrechterhaltung eines dysfunktionalen Systems beitragen. Denn NGOs im Mittelmeer werden erst nötig, weil Europa wenig legale Einreiseoptionen bietet. Ein Visumsantrag ist für afrikanische Migranten teuer und wenig aussichtsreich. Dass dieses Regime zunehmend an seine Grenzen gerät, verdeutlichen Schauprozesse wie jener auf Lesbos, die nachweislich Solidarität unterminieren, aber auch der Anstieg an Grenzgewalt auf der Balkanroute. All das zahlt ein in die 3A-Politik, die Europa seit 2015 singulär verfolgt, um die „Flüchtlingsfrage“ zu lösen: abschrecken, abschotten, auslagern. Als wie tauglich sich dieses Rezept angesichts steigender Asylzahlen, vermehrter Schlepperaufgriffe und Tausender Toter im Mittelmeer erwiesen hat, mag jeder selbst beurteilen.

Der Verlauf des Prozesses steht exemplarisch für die Kriminalisierung von Solidarität. Wie auch in anderen Verfahren scheitert der verzweifelte Versuch, Straftatbestände zu konstruieren, um politische Vorgaben umzusetzen an bestehenden Rechtsnormen. In ganz Europa wird solidarisches Verhalten mit geflüchteten oder migrierenden Menschen kriminalisiert. Das betrifft nicht nur Such- und Rettungsaktionen an den Außengrenzen der EU und bei Weitem trifft es nicht nur diejenigen Menschen, die sich in NGOs organisieren. Es kann jede und jeden treffen. Eine Mitfahrgelegenheit zum Krankenhaus oder zur nächsten Bahnstation, das Verteilen von Nahrungsmitteln, die Bereitstellung medizinischer Hilfe und rechtlicher Beratung reichen aus, um in jahrelangen und kostspieligen Verfahren gefangen zu sein. Aber die große und vielfältige Unterstützung der Angeklagten sowie

Prozesse gegen Flüchtlingshelfer

die unermüdlichen und alltäglichen Aktionen an den EU-Innen- und Außengrenzen zeigen auch, dass sich Organisationen und Einzelpersonen davon nicht einschüchtern lassen.

Autorenprofil

Carsten Gericke ist Rechtsanwalt und juristischer Berater des European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin. Er sagt: Die Einschüchterung ist in vollem Gange.

Autorenprofil

Judith Kohlenberger ist Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien und Autorin von „Das Fluchtparadox“. Sie sagt: Das System gerät an seine Grenzen.

Autorenprofil

Sascha Girke ist Seenotretter und wurde als Mitglied der „luventa“-Crew selbst wegen Beihilfe zur illegalen Einreise in Italien angeklagt. Er sagt: Es kann jede und jeden treffen.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: TSPI

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); GERICHTSPROZESSE (91%); ERMITTLUNGEN (90%); MENSCHENRECHTE (90%); NEGATIVE NACHRICHTEN (90%); ANKLAGEN (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); KRIMINALERMITTlungen (89%); NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN (89%); POLITISCHES ASYL (89%); SCHRIFTSTELLER (89%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (89%); GERICHTSVERHANDLUNGEN UND -VERFAHREN (78%); GRENZKONTROLLEN (78%); HILFSORGANISATIONEN (78%); LEBENSMITTEL-HILFSORGANISATIONEN (78%); NEGATIVE KRIMINAL- UND RECHTSNACHRICHTEN (78%); PÄSSE & VISA (78%); STAATSGRENZEN (78%); MEDIZINISCHE HILFSORGANISATIONEN (77%); MISSHANDLUNG & VERNACHLÄSSIGUNG (77%); RETTUNGSAKTIONEN (72%)

Organization: EUROPEAN UNION (82%)

Industry: SCHRIFTSTELLER (89%); PÄSSE & VISA (78%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); HELSINKI, FINNLAND (79%); WIEN, ÖSTERREICH (58%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (90%); EUROPA (92%); GRIECHENLAND (90%); AFRIKA (79%); ITALIEN (73%)

Load-Date: January 23, 2023

